РЕКЛАМА

Дело № 1-1221/2020

Номер дела: **1-1221/2020**

УИН: **14RS0035-01-2020-007968-50**

Дата начала: **19.05.2020**

Дата рассмотрения: **07.09.2020**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Протопопова Елена Андреевна**

Статьи УК: **105**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
	Федотов Андрей Юрьевич	Статьи УК: 105	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			19.05.2020
Передача материалов дела судье			20.05.2020
Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения			01.06.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		01.06.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.06.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		03.07.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		23.07.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		19.08.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		19.08.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.08.2020

Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора	04.09.2020
Судебное заседание	Постановление приговора	07.09.2020

Приговор

№ 1-1221/2020 ___

14RS0035-01-2020-007968-50

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Якутск 7 сентября 2020 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Протопоповой Е. А. единолично,

при секретаре судебного заседания Кылтасовой Е. А., Постовалове В. Л., Курсаевой С. А.,

с участием государственных обвинителей Шевелевой Л. Н., Пинигина Т. П.,

представителя потерпевшего - защитника Маркова И. А.,

переводчиков Самагановой А. Е., Андреева Е. С.,

подсудимого Ф и его адвоката - защитника Яковлева Г. Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ф, ____ года рождения, уроженца ____ Республики Саха (Якутия), гражданина Российской Федерации, с неполным средним образованием, не состоящего в зарегистрированном браке, не имеющего детей, зарегистрированного по адресу: ____ (Якутия), ____, проживавшего по адресу: ____, ранее не судимого, не работающего, невоеннообязанного, ____ задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ, мера пресечения - заключение под стражу,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ

у с т а н о в и л:

Ф совершил покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

____ в период времени с 00:01 час. до 05:56 час. в помещении кухни частного ____ между Ф и несовершеннолетним В, ____ года рождения, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт на почве возникшей в ходе распития спиртных напитков личной неприязни Ф к несовершеннолетнему В В результате конфликта у Ф возник умысел на причинение смерти несовершеннолетнему В

____ в период времени с 00:01 часов до 05:56 часов Ф, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение смерти несовершеннолетнему В, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении кухни частного ____, из личной неприязни,

умышленно, с целью причинения смерти несовершеннолетнему В, в полной мере осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде смерти и желая их наступления, нанес несовершеннолетнему В неустановленным в ходе следствия ножом не менее 11 ударов в области расположения жизненно-важных органов - в грудную клетку, в живот, в нижнюю часть спины, а также в левое плечо, причинив тем самым следующие повреждения:

1 группа повреждений.

А) Проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева. Данная рана по признаку опасности для жизни человека квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Б) 3 проникающих колото-резаных ранений брюшной полости. Данные раны, как в отдельности, так и в совокупности, по признаку опасности для жизни человека квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В) Рана нижней части спины, проникающая в забрюшинное пространство с повреждением левой почки. Данная рана по признаку опасности для жизни человека квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

2 группа повреждений.

- рана № 1 размером до 1,5 см., расположенная в эпигастральной области слева по окологрудинной линии, переходящая в раневой канал и слепо заканчивается в подкожно-жировой клетчатке;

- раны №№ 7, 8, 9 размерами по 1,0х1,0 см., расположенных в подмышечной области слева в проекции 3-4 межреберья, переходящие в раневые каналы и слепо заканчивающиеся в подкожно-жировой клетчатке;

- рана № 10 размером до 1,3 см., расположенная на передней поверхности в верхней трети левого плеча, переходящая в раневой канал слепо заканчивающийся в мягких тканях;

- рана № 11 размером до 1,3 см., расположенная на задней поверхности в верхней трети левого плеча, переходящая в раневой канал слепо заканчивающийся в мягких тканях. Данные раны, как в отдельности, так и в совокупности, по признаку кратковременного расстройства здоровья, продолжительностью не более трех недель, квалифицируется как легкий вред здоровью.

Однако Ф, по независящим от его воли обстоятельствам, не смог довести преступный умысел до конца ввиду того, что после получения вышеуказанных повреждений несовершеннолетний В упал на пол без сознания, в свою очередь, Ф, полагая, что тот скончался, прекратил свои преступные действия и скрылся с места совершения преступления. Помимо этого в дальнейшем несовершеннолетнему В получившему тяжелые раны, опасные для жизни, своевременно оказана медицинская помощь. Только по этим причинам несовершеннолетний В. остался жив.

Подсудимый Ф в судебном заседании пояснил о том, что вину признает полностью в части нанесения ударов, умысла на причинение смерти не имел, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Ф, данные им в ходе предварительного следствия.

Допрошенный в качестве подозреваемого Ф ____ пояснил о том, что ____ около 19 часов к нему в гости пришел М по адресу: ____, с которым распили бутылку вина 0,7 литров. В тот же день около 21 час. М ушел, около 12 часов последний вернулся с В, с которыми совместно распивали водку 0,7 литров, после чего стали распивать вторую бутылку водки и перешли на кухню, там Максимов уснул сидя за столом, которого совместно с Павловым перенесли в комнату и уложили спать. Он с Павловым продолжили распитие водки на кухне.

В какой-то момент В попросил его встать, после чего он встал перед ним и нанес ему один удар лбом в область носа. При этом он ничего не говорил, конфликтов между ними не было. От данного удара он упал на пол, почувствовал сильную боль в области носа и у него пошла кровь из носа. После чего В поднял его и ударил кулаком левой руки по нижней челюсти справа. В ответ он пытался ударить его рукой, но не достал его, не попал по нему, так как он успел отойти от него назад. После чего В позвал его в помещение туалета дома, чтобы поговорить. Они прошли в туалет, где В предложил ему вступить в какую-то банду, на что он отказался. После разговора они вернулись на кухню, где В резко ударил его кулаком правой руки в область рта, отчего он почувствовал боль, закрыл лицо руками, а В нанес 2-3 удара кулаками по его рукам. Потом В успокоился, перестал наносить ему удары. В это время он был сильно зол на него от нанесенных ему ударов, ему было обидно из-за того, что он его избил, в связи с чем он хотел причинить ему физическую боль. Он схватил якутский нож, который лежал на столе кухни и нанес им 2 удара в область живота В. Далее помнит плохо, наносил удары ножом В, но точное количество не помнит. Он был сильно зол на него, был в ярости. Когда ему закончил наносить удары ножом, понял, что совершил преступление, но был в шоке от действий самого себя. После чего надел куртку, свои зимние ботинки, засунул нож, которым наносил удары В, в правый наружный карман куртки и пошел к сестре М - У, чтобы зарядить телефон. Он не знал что ему делать. Зарядил у У телефон, потом прошелся по улице, позвонил своему двоюродному брату И и попросился у него переночевать, где и переночевал. ____ в 10 часов утра к брату приехали сотрудники полиции, отобрали объяснение. Добавил, что была месть за нанесенные ранее ему побои, а также чувство злости и обиды. Первые удары осознанно нанес, чтобы причинить ему боль. Вину в нанесении ударов ножом В признал полностью, в содеянном раскаялся. Конфликт начался и закончился нанесением ножевых ранений примерно в период времени с 01:00 час. до 05:00 час ____. Нож взял в правую руку за рукоятку, лезвие было направлено к мизинцу, а конец рукоятки был у большого пальца. Держал нож в обычном положении. До нанесения ножевых ранений, В для него угрозу не представлял, никаких предметов в руках В не было. Уточнил момент нанесения ударов ножом В. Стоял лицом к Павлову на кухне, лезвие ножа было направлено вниз, бил его в область живота, 2 или 3 удара, потом еще, количество не помнит. Нож выкинул в районе ресторана «Сунгари». В момент нанесения ударов В просто стоял, удары ему не наносил (том 1 л.д. 67-72).

В качестве обвиняемого Ф ____ пояснил о том, что ранее данные показания подтверждает, вину признает, раскаивается и пояснил, что ____ около 12 часов к нему дом пришел В С. и М, с которыми совместно распивали водку, конфликтов не было. Около 3-4 часов ____ Максимов уснул за столом, они с В перенесли его в комнату. Он с В продолжили распитие водки на кухне. В ходе чего В попросил его встать и сам встал перед ним, затем резко ударил его лбом в область носа, отчего у него из носа пошла кровь. Далее В нанес ему левой рукой удар в область нижней челюсти справа, отчего он закрыл руками свое лицо, а В нанес ему 2-3 удара руками по рукам. Потом он остановился и предложил пройти в туалет, с целью поговорить. В помещении туалета В предложил ему вступить в банду, на что он отказался, из-за чего В начал наносить ему удары руками по лицу в область правой стороны, по туловищу с левой стороны, по рукам, не менее 5 ударов. После чего В успокоился, предложил пройти на кухню и допить водку. Они прошли на кухню, в это время он решил отомстить В за нанесенные побои, путем нанесения ударов ножом, схватил нож со шкафа на кухне, как показал вчера на видео и когда В не ожидал от него такого, он резко стал наносить удары ножом в область его живота, ударил не менее 2 раз. Потом в глазах помутнело, так как он был сильно зол на него. Далее наносил удары в район живота В, количество не помнит, отчего В упал на пол, потеряв сознание. В это время он понял что убил В и решил убежать подумать обо всем. Взял с собой нож, которым наносил удары и пошел пройтись по городу. В районе ресторана «___» выбросил нож. Затем его задержали сотрудники полиции у брата. До нанесения ударов ножом, В для него не представлял угрозы. Понимал, что наносит удары В в жизненно-важные органы (том 1 л.д. 99-106).

В качестве обвиняемого Ф ____ пояснил о том, что вину признает полностью. ____ в ночное время находился у себя дома по адресу: ____. Совместно с В и М распивали спиртные напитки. Потом М уснул, он с В на кухне продолжили распивать спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой он нанес В ножом около 2 ударов в живот. Дальше помнит смутно, ушел из дома, В остался у него. Нож

выбросил около ресторана «___» в мусорный бак. Затем пошел домой к И, зарядил телефон и пошел к брату, где его задержали сотрудники полиции. Он не хотел убивать В, хотел причинить ему боль из-за возникшего конфликта. У В в руках не было ножа (том 1 л.д. 115-120).

В ходе проверки показаний на месте ____ подозреваемый Ф указал место преступления кухню ____ и пояснил о том, что сидел на кухне, В встал напротив него, ударил, он упал на пол, затем встал, В снова ударил, он снова упал, В взял его и повел в помещение туалета, где В ударил его головой, затем ударил правой и левой руками, после чего с В разговаривали. После чего вышли и прошли на кухню, где В стоял около холодильника, он достал нож со шкафа и ударил В два раза в область живота, отчего стал нервничать, получил шок. Положил нож в карман, вышел из дома с ножом и убежал налево от дома, дальше не помнит. Далее Ф указал место около ресторана «___», где выбросил нож около мусора (том 1 л.д. 74-83).

В судебном заседании подсудимый Ф оглашенные показания подтвердил и пояснил, что забыл указать в ходе предварительного следствия о том, что В говорил ему, что убьет его, в связи, с чем он испугался В, видел до случившегося у него нож по типу бабочка, который В положил в карман. Убивать В не хотел.

Совокупность исследованных в ходе судебного заседания доказательств объективно свидетельствует о виновности подсудимого в совершении изложенного выше преступления. К такому выводу суд пришел исходя из оглашенных пояснений Ф, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных показаний потерпевшего, данных в ходе предварительного следствия по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, показаний свидетеля Х, данных в судебном заседании и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон показаний неявившихся свидетелей, данных в ходе предварительного следствия, а так же анализа представленных обвинением доказательств, имеющихся в уголовном деле.

Свидетель Х в судебном заседании показал о том, что работает в кафе «___» по ____, на расстоянии 200-300 метров от данного кафе находится ресторан «___» по ____. Мусор вывозят в 6-7 часов. ____ камера видеонаблюдения не работала.

Свидетель Ф в судебном заседании показала о том, что Ф приходится ей сыном, охарактеризовала его с положительной стороны, просит учесть при назначении наказания компенсацию морального вреда потерпевшему В в сумме 200 000 рублей.

Представитель потерпевшего И в судебном заседании показал о том, что потерпевший извинения Ф принял, потерпевшему компенсирован моральный вред в сумме 200 000 рублей, претензий потерпевший не имеет.

Потерпевший В В. А. в ходе предварительного следствия показал о том, что ____ в период времени с 00 часов до 01 часа ночи встретился с М с которым пошли к к Ф по адресу: ____. Пришли к 01 час. ____ помирил М с Ф, после чего совместно распивали спиртные напитки на кухне, конфликтов и ссоры не было. М уснул за столом, он с Ф отвели его в комнату, уложили спать, после чего продолжили распивать спиртные напитки на кухне. Ф сказал о том, что когда пьяный может что угодно сделать, схватил нож и начал махать перед ним, хотел его успокоить предложил выпить, выйти на улицу покурить, пошел в сторону выхода из кухни, где стоял Ф, подойдя к последнему резко хотел отобрать нож, который находился в правой руке, но Ф успел одернуть свою руку и не менее 4-х раз ударил его ножом в область живота, он продолжал держаться на ногах, пытался поймать руки Ф, чтобы избежать ударов ножом, в ходе чего упал на колени, но также пытался поймать руки Ф, чтобы избежать ударов ножом, в этом положении Ф нанес еще не менее 2-х ударов ножом в область живота, отчего он упал на пол лицом вниз, далее Ф нанес не менее 3 ударов в область грудной клетки, после чего потерял сознание. В ходе распития спиртных напитков ссоры не было, Ф удары руками, ногами не наносил. В ходе нанесения Ф ножевых ранений, он пытался схватить его руку последнего, в которой находился нож. ____ около 2-3 часов ночи ходили за спиртным в магазин, где Ф купил пиво, у него (В) был в кармане куртки нож типа «бабочка», по дороге он крутил (играя) данным ножом, но в гостинице нож он не

доставал. Ф нанес ему удары в промежуток времени с 05 часов до 06 часов (том 1 л.д. 144-150).

Законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего В в ходе предварительного следствия показала о том, что В приходится ей сыном. ____ ей сообщили о том, что сын находится в больнице, где ей сообщили, что его положили в реанимацию. Ножом были задеты почка, желудок, легкое, со слов врачей у К насчитали 11 ножевых ранений, которые расположены в области грудной клетки, живота, левого плеча (том 1 л.д. 159-163).

Свидетель И в ходе предварительного следствия показал о том, что Ф приходится ему родственником. ____ около 06 часов ему позвонил Ф и попросился в гости. Около 7 часов он пришел и сообщил о том, что его побили двое парней, одному из которых он нанес удары ножом, а второй убежал (том 1 л.д. 286-288).

Свидетель М в ходе предварительного следствия показал о том, что ____ около 17 часов он пришел в гости к Ф домой по адресу: ____, где он снимал комнату, где распивали спиртные напитки, последующие события помнит плохо. В какой-то момент он помнит как шел с В к Ф домой, потом он, Ф и В сидели за столом на кухне и пили водку, потом проснулся от того, что в комнату стучали сотрудники полиции, в это время на носилках уносили В. При совместном распитии спиртных напитков конфликтов не было. На кухне у Ф видел якутский кухонный нож с деревянной рукояткой, обмотанный изолентой синего цвета. В ночь с ____ других людей, кроме В, Ф и его никого не было (том 1 л.д. 182-186).

Свидетель М в ходе предварительного следствия показала о том, что ____ в промежуток времени с 05 до 06 часов утра к ним домой по адресу: ____, пришел Ф, которому она открыла дверь, он прошел в квартиру, сообщил ей о том, что случилось что-то плохое и кажется он убил человека. Она ему не поверила, на что он показал кисти рук, где на пальцах была кровь. Ф сообщил о том, что протер руки от крови снегом пока шел к ним домой. Ф находился в состоянии алкогольного опьянения и показал фотографию В через социальную сеть Инстаграм и сказал, что нанес слишком много ударов ножом. Затем Ф позвонил на мобильный телефон по видеосвязи Е и сообщил, что он кажется убил человека. Затем Ф позвонил хозяин комнаты, которую он снимал, но Ф не принял вызов и убежал к своему двоюродному брату - Д (том 1 л.д. 204-208).

Свидетель Г в ходе предварительного следствия показала о том, что работает учителем в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №» ____, где обучается В В. А., охарактеризовала последнего с положительной стороны, семья является благополучной (том 1 л.д. 246-248).

Свидетель Ш в ходе предварительного следствия показал о том, что работает в ГБУ РС (Я) «Станция скорой медицинской помощи» врачом анестезиологом-реаниматологом. ____ в 05:30 часов поступил вызов о том, что в гостинице по адресу: ____ произошло ножевое ранение в живот. По приезду на место вызова обнаружили лежавшего на животе пострадавшего с телесными повреждениями, которому оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в больницу. Пострадавшему был поставлен диагноз колото-резаные раны грудной клетки, брюшной полости, левого плеча, травматический шок 2 степени. Он насчитал около 11 колото-резаных ранений. Пострадавший находился на кухне, на пострадавшем и на полу была кровь. Потерпевшего не осматривали, ножи не находили (том 1 л.д. 255-258).

Свидетель В в ходе предварительного следствия показал о том, что состоит в должности участкового уполномоченного 2 отдела полиции. ____ около 5-6 часов утра от оперативного дежурного дежурной части 4 отдела полиции поступило сообщение о том, что по адресу: ____ произошло ножевое ранение несовершеннолетнему В, который был доставлен в больницу. Он выехал на место происшествия, где работала следственно-оперативная группа, он выехал обратно в 4 отдел полиции, куда был доставлен несовершеннолетний М, который пояснил, что подозреваемый Ф может находиться у своего двоюродного брата И по адресу: ____, куда он выехал с участковым уполномоченным 4 отдела полиции С, где был установлен Ф и доставлен в 4 отдел полиции. Ф изначально

пояснял о том, что нанес удар вилкой, а затем признался, что нанес удары якутским ножом с деревянной рукояткой, которая была обмотана синей изолентой. По обстоятельствам преступления Ф пояснил, что совместно с В, М распивал спиртные напитки находясь на кухне ____, в ходе чего М уснул, а между ним и В возник словесный конфликт на почве недопонимания, в связи с чем В ударил Ф головой в нос. После чего В начал угрожать Ф ножом «бабочка» в ответ на что Ф взял якутский нож и нанес не менее 2 ударов в область живота В На месте происшествия и на участке местности около ____ якутский нож не нашли (том 1 л.д. 266-269).

Свидетель Л в ходе предварительного следствия показал о том, что работает следователем ОМВД России по ____. С ____ по ____ находился в служебной командировке в 4 отделе полиции СУ МУ МВД «Якутское». ____ около 5-6 часов утра поступил вызов от оперативного дежурного о ножевом ранении. Он, эксперт, оперативный уполномоченный выехали на место происшествия. Он произвел осмотр места происшествия - кухню в ____, где на полу были обильные наложения вещества бурого цвета, в ходе чего изъята майка с повреждениями, принадлежавшая пострадавшему. Специалистом изъяты следы рук, следы наложения вещества бурого цвета с пола, смывы, майка. Куртка потерпевшего лежала на какой-то полке слева в коридоре, при осмотре куртки нашел нож типа «Бабочка» и два сотовых телефона, данные предметы не были изъяты. Якутский нож, обмотанный изолентой не был обнаружен на месте происшествия (том 1 л.д. 273-276).

Свидетель А в ходе предварительного следствия показала о том, что работает оператором в мини-маркете «___», расположенном по адресу: ____. На здании указанного здания имеются камеры видеонаблюдения, в обзор камер входит проезжая часть ____, кафе «___», двор здания. Она может предоставить органу следствия на компакт-диске видеозапись с камер видеонаблюдения от ____ (том 1 л.д. 277-279).

Свидетель Р в ходе предварительного следствия показал о том, что осуществляет съем комнаты в ____. ____ около 05:20 часов он проснулся и пошел в уборную, в прихожей увидел капли крови, которые вели от кухни до входной двери в дом. На кухне стоял парень и стонал, затем упал на пол держась одной рукой за живот о чем сообщил жильцу гостиницы АР Затем он вызвал скорую помощь. Видел до случившегося что к молодому человеку по имени а пришли двое парней, одного из них звали И, а второй молодой человек был потерпевший, которого он обнаружил ночью. В ночь с ____ шума, драки, конфликтов, борьбы не слышал. Посторонних лиц не видел (том 1 л.д. 209-212).

Свидетель АР в ходе предварительного следствия показал о том, что осуществляет съем комнаты в ____. ____ около 05 часов утра его разбудил администратор по имени В и сообщил, что в помещении кухни на полу лежит парень в крови. Он встал и на кухне увидел молодого человека в крови, который хрипел. Сказал В вызвать скорую помощь. ____ в 1 час. ночи выходил курить и увидел троих молодых парней, которые распивали спиртные напитки, конфликтов между ними не было (том 1 л.д. 215-218).

Свидетель АР в ходе дополнительного допроса показал о том, что куртка потерпевшего висела в прихожей, потом приехали сотрудники полиции и нашли в кармане данной куртки нож типа «бабочка» (том 1 л.д. 296-297).

Свидетель БИ в ходе предварительного следствия показал о том, что является собственником ____. С ____ дом временно является мини-гостиницей. Администратором является Р В конце февраля 2020 года в гостинице проживал парень по имени а. ____ позвонил Р и сообщил о том, что произошло происшествие с ножевым ранением (том 1 л.д. 221-222).

Свидетель Н в ходе предварительного следствия показала о том, что работает ___ ____. Охарактеризовала В с положительной стороны, семья является благополучной (том 1 л.д. 226-228).

Свидетель БЭ в ходе предварительного следствия показал о том, что состоит в должности полицейского ОБППСП МУ МВД России «Якутское». ____ заступил на дежурство. ____ в 05:35 часов от оперативного дежурного дежурной части поступило

сообщение о том, что по адресу: ____ произошло ножевое ранение в живот. По приезду на указанный адрес скорая помощь оказывала первую помощь потерпевшему В. Основная часть крови была на кухне, капли крови были на полу в прихожей и на щеколде входной двери в мини-гостиницу. В комнате № данного дома он разбудил несовершеннолетнего М, который пояснил, что ____ он пришел в гости к Ф, проживавшему в комнате №, вместе с потерпевшим В, с которыми совместно распивали спиртные напитки, конфликтов не было, далее он пошел спать, а Ф и В остались. (том 1 л.д. 231-234).

Свидетель У в ходе предварительного следствия показала о том, что состоит в должности эксперта ЭКО МУ МВД России «Якутское». ____ заступила на дежурство. ____ от оперативного дежурного 4 отдела полиции МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о ножевом ранении человека по адресу: ____. Она в составе следственно-оперативной группы выехала на место происшествие. При осмотре кухни на полу около холодильника обнаружили майку с повреждениями от острого предмета и пропитанная веществом бурого цвета. Майка изъята следователем. Орудие преступления не нашли (том 1 л.д. 236-239).

Свидетель С в ходе предварительного следствия показал о том, что состоит в должности полицейского-водителя ОБППСП МУ МВД России «Якутское». ____ заступил на дежурство. ____ в 05:35 часов от оперативного дежурного дежурной части поступило сообщение о том, что по адресу: ____ произошло ножевое ранение в живот. По приезду на указанный адрес скорая помощь оказывала первую помощь потерпевшему В. Основная часть крови была на кухне, капли крови были на полу в прихожей и на щеколде входной двери в мини-гостиницу. В ___ данного дома разбудили несовершеннолетнего М (том 1 л.д. 242-244).

Свидетель РВ в ходе предварительного следствия показал о том, что состоит в должности оперуполномоченного полиции ОУР ОП № МУ МВД России «Якутское». ____ он заступил на дежурство в составе следственно-оперативной группы 4 отдела полиции. ____ около 5-6 часов от оперативного дежурного дежурной части поступило сообщение о том, что по адресу: ____ произошло ножевое ранение несовершеннолетнего В, который был доставлен в больницу. Выехав на место происшествия, следователь начал осмотр, а он устный опрос очевидцев. На кухне были обнаружены следы крови, нож не обнаружен. На тумбочке в прихожей обнаружена куртка потерпевшего. В кармане данной куртки следователь обнаружил нож типа «Бабочка». В ходе опроса несовершеннолетнего М, последний пояснил о том, что он, Ф и В В. А. распивали спиртные напитки, конфликтов между ними не было. Потом он ушел спать, а Ф с Павловым остались дальше распивать спиртные напитки (том 1 л.д. 250-253).

Свидетель РО в ходе предварительного следствия показал о том, что работает фельдшером бригады анестезиологии и реанимации скорой медицинской помощи. ____ заступил на дежурство. ____ в 05:30 часов в станцию скорой медицинской помощи поступил вызов о ножевом ранении по адресу: ____. В 05:36 час. прибыв по указанный адрес, в помещении кухни обнаружили пострадавшего, лежащего на полу в сопорозном состоянии. Оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Пострадавшему был поставлен диагноз - колото-резаное ранение грудной клетки, живота, левого плеча, травматический шок 2 степени. На пострадавшем была майка светлого цвета с характерными повреждениями от острого предмета, также на потерпевшем были брюки и носки (том 1 л.д. 260-263).

Виновность подсудимого Ф подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом осмотра места происшествия от ____ с фототаблицей, в ходе которого произведен осмотр дома, расположенного по адресу: ____, изъяты следы рук, смыв вещества бурого цвета, майка трикотажная (том 1 л.д. 4-11).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ____ по факту нанесения множественных ножевых ранений в область живота несовершеннолетнему В, зарегистрированный ____ в КРСП № 329 (том 1 л.д. 22).

Протоколами выемки от ____, ____, ____ в ходе которого изъяты: одежда потерпевшего В и вещи Ф футболка, брюки, зимние ботинки; нож, принадлежащий потерпевшему В; красная куртка (том 2 л.д. 7-17, 24-27, 30-33).

Протоколом осмотра предметов от ____, в ходе которого осмотрены одежда: носки, брюки спортивные черного цвета, трусы, майка, принадлежащие В; футболка, спортивные брюки, зимние ботинки-кроссовки, принадлежащие Ф; красная куртка, в которой Ф ушел с места преступления; нож вида балисонг (бабочка), принадлежащий В; смыв вещества бурого цвета на тампоне (том 2 л.д. 34-55). Постановлением от ____ указанные вещи и предметы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 56-57).

Протоколом осмотра предметов от ____ произведен осмотр DVD-диска с видеозаписью, где в ____ мужчина в куртке, который идет по тротуару ____, проходит около кафе «___», держит руки в карманах куртки, на голове капюшон, пропадает с обзора. ____ сек. появляется мужчина, который бежит по тротуару, руки держит в карманах куртки. В 04 час. 03 мин. 47 сек. мужчина бежит по тротуару и пропадает с обзора видеокамеры (том 2 л.д. 60-63). Постановлением от ____ указанный DVD-диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (том 2 л.д. 64).

Картой вызова скорой медицинской помощи № от ____, согласно которой произведен вызов в ____, неизвестному лицу установлен диагноз - колото резаные раны грудной клетки, живота, левого плеча, травматический шок 2 степени, сопроводительное письмо (том 2 л.д. 74-75, 73).

Заключением эксперта № 45 от ____, согласно которому на тампоне кровь могла произойти от потерпевшего В На майке, носках, трусах, двух брюках найдена кровь, которая могла произойти от потерпевшего В На брюках фирмы «Nike» обнаружена кровь, установить носителя не удалось. На кроссовках, куртке, брюках кровь не найдена. На брюках фирмы «Reebok» принадлежность крови не установлена (том 2 л.д. 89-95).

Заключением эксперта № 1203 от ____ с фототаблицей, согласно которому потерпевшему В причинены следующие повреждения:

1 группа повреждений.

А) Проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева. Данная рана по признаку опасности для жизни человека квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Б) 3 проникающих колото-резаных ранений брюшной полости. Данные раны, как в отдельности, так и в совокупности, по признаку опасности для жизни человека квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

В) Рана нижней части спины, проникающая в забрюшинное пространство с повреждением левой почки. Данная рана по признаку опасности для жизни человека квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

2 группа повреждений.

- рана № 1 размером до 1,5 см., расположенная в эпигастральной области слева по окологрудинной линии, переходящая в раневой канал и слепо заканчивается в подкожно-жировой клетчатке;

- раны №№ 7, 8, 9 размерами по 1,0х1,0 см., расположенных в подмышечной области слева в проекции 3-4 межреберья, переходящие в раневые каналы и слепо заканчивающиеся в подкожно-жировой клетчатке;

- рана № 10 размером до 1,3 см., расположенная на передней поверхности в верхней трети левого плеча, переходящая в раневой канал слепо заканчивающийся в мягких тканях;

- рана № 11 размером до 1,3 см., расположенная на задней поверхности в верхней трети левого плеча, переходящая в раневой канал слепо заканчивающийся в мягких тканях.

Данные раны, как в отдельности, так и в совокупности, по признаку кратковременного расстройства здоровья, продолжительностью не более трех недель, квалифицируется как легкий вред здоровью (том 2 л.д.116-126).

Заключением комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов от ____ №, согласно которой Ф каким-либо психическим расстройством не страдал и в настоящее врем не страдает. На период инкриминируемого деяния не было помрачнения сознания и признаков слабоумия. Был в состоянии простого алкогольного опьянения. Мог в период инкриминируемого ему деяния и может в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Выявленные особенности личности не выражены столь значительно, чтобы лишать Ф способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Признаков физиологического аффекта в период, относящийся к инкриминируемому деянию у Ф нет. Нет клинических проявлений его четкого трехфазного течения, признака нарушенного сознания (том 2 л.д. 156-159).

Заключением эксперта № 129/3 от ____, согласно которому на майке, изъятой в ходе осмотра места происшествия ____ имеются 10 колото-резаных повреждений, образованы однолейзвенным колюще-режущим предметом, имеющим двустороннюю заточку клинка (том 2 л.д. 193-199).

Протоколом очной ставки между потерпевшим В и обвиняемым Ф от ____, в ходе которого несовершеннолетний потерпевший В В. А. показал, что ____ он пришел ночью с И к а. Совместно распивали спиртные напитки, И уснул за столом. Он с а оставили И в комнате уложили спать, сами продолжили на кухне распивать спиртные напитки. Купили еще спиртного, вернувшись на кухне продолжили выпивать. а опьянел, взял в руки нож с деревянной рукояткой и стал ему говорить, что В собирается его побить. Он пытался его успокоить, но Ф говорил о том, что в состоянии опьянения себя н контролирует. В предложил Ф покурить, Ф не ответил, тогда он встал и направился в сторону выхода кухни. В это время а развернул Павлова лицом к себе и ударил ножом в область живота около 4-х раз. В пытался схватить его за руку, но упал на колени. Когда В упал на колени Ф ударил его около 2-х раз в область груди, вследствие чего он упал лицом вниз. Ф ударил его ножом в область туловища около 2 раз. Обвиняемый Ф не подтвердил показания потерпевшего и пояснил, что после магазина В стал без причины его бить, в связи, с чем он нанес В удары ножом. В ударил Ф лбом по лицу, наносил удары руками по телу. Защищаясь от В, побежал на кухню взял нож и ударил В два раза ножом в живот. Дальше помнит смутно, вышел из гостиницы, выбросил нож в мусорный бак около ресторана «___». Потерпевший В В. А. выразил несогласие с пояснениями Ф, удары он Ф руками и лбом не наносил (том 1 л.д. 153-158).

Материалы, исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ и являются допустимыми доказательствами, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с показаниями свидетелей. Эти доказательства суд признает также относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Судом установлено, что подсудимый Ф из личной неприязни, вызванной ссорой с потерпевшим, умышленно нанес ножом несовершеннолетнему В удары в область жизненно важных органов, причинив тем самым последнему повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Он совершил действия, направленные на умышленное причинение смерти потерпевшему, однако эти действия не были доведены до конца в связи с тем, что была своевременно оказана медицинская помощь.

Суд критически относится к пояснениям подсудимого Ф об отсутствии умысла на причинение смерти потерпевшему.

При решении вопроса о направленности умысла Ф суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывает, в том числе, способ и орудие преступления. Наличие у Ф умысла на причинение смерти потерпевшему объективно свидетельствуют: целенаправленный характер действий Ф, нанесение ударов ножом, обладающим

значительной, высокой поражающей способностью, локализация в область расположения жизненно-важных органов человека в область грудной клетки слева, в брюшную полость, в забрюшинное пространство, повреждение которых могло привести к гибели несовершеннолетнего потерпевшего В в случае несвоевременного оказания медицинской помощи. Между действиями Ф и повреждениями потерпевшего В имеется прямая причинно-следственная связь. Вопреки доводам подсудимого Ф, данные обстоятельства свидетельствуют о том, что умысел у Ф был не на причинение физической боли потерпевшему, а именно на причинение смерти потерпевшему В

Суд полагает, что доказательств, представленных обвинением, достаточно для признания подсудимого Ф виновным в совершении данного преступления и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ как покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Основываясь на материалах уголовного дела и поведении подсудимого в судебном заседании, суд приходит к выводу, что Ф является вменяемым, в связи, с чем подлежит наказанию за совершенное преступление.

При решении вопроса о назначении подсудимому Ф наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает обстоятельства характеризующие личность подсудимого, обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данного преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, принципы законности, справедливости, гуманизма и индивидуализации наказания.

Преступление, совершенное подсудимым Ф, относится к категории особо тяжких преступлений.

Изучение личности подсудимого показывает, что Ф ранее не судим, не трудоустроен, по месту учебы в целом характеризуется положительно, по месту временного жительства характеризуется посредственно, по месту учебы характеризуется положительно, на учете в ГБУ РС (Я) «Якутский Республиканский психоневрологический диспансер», «Якутский Республиканский наркологический диспансер» не состоит.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает: частичное признание вины в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, молодой возраст, отсутствие претензий со стороны потерпевшего, принесение извинений потерпевшему, положительную характеристику, наличие ___, состояние здоровья подсудимого и его родителей, возмещение морального вреда потерпевшему п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Данных, подтверждающих наличие иных смягчающих наказание обстоятельств, стороны не представили. Ходатайств об объявлении перерыва в судебном заседании для представления суду сведений о наличии иных смягчающих наказание обстоятельств, не заявлено.

В силу ст. 29 УПК РФ решение вопроса о назначении виновному лицу наказания является исключительной прерогативой суда, который при назначении наказания руководствуется положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ. Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда РФ от ____ № 2053-О, вид и мера ответственности лица, совершившего правонарушение, должны определяться исходя из публично-правовых интересов, а не частных интересов потерпевшего, в связи, с чем мнение представителя потерпевшего И при назначении наказания не учитывается.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

С учетом тяжести совершенного преступления, обстоятельств его совершения, характера и степени общественной опасности, обстоятельств, в силу которых преступление не было доведено до конца, смягчающих наказание обстоятельств, установленных данных о личности подсудимого, а также учитывая влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, а так же наступивших последствий и личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствие с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований применения к подсудимому Ф положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку суд не усматривает исключительных либо иных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые могли явиться основанием для применения данной статьи.

Наказание подлежит назначению с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ.

С учетом смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наказание следует назначить с учетом требований положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать Ф дополнительное наказание в виде ограничения свободы, поскольку его исправление возможно в ходе отбытия им основного наказания.

При решении вопроса о реальном отбытии наказания в виде лишения свободы, суд учитывает, что Ф ранее не судим, по делу имеются смягчающие и отсутствуют отягчающие обстоятельства, полагает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания, то есть с применением условного осуждения, с возложением обязанностей, предоставив возможность Ф доказать своё исправление, с возложением определенных обязанностей. По мнению суда, применение условного осуждения окажет необходимое положительное воздействие на исправление подсудимого и предупредит совершение Ф новых преступлений.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Ф виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначить наказание 6 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 4 года.

Возложить на осужденного Ф следующие обязанности:

- не реже одного раза в месяц, в установленный инспектором день являться на регистрацию в уголовно - исполнительную инспекцию по месту жительства;

- без уведомления уголовно-исполнительной инспекции не менять места жительства, учебы, работы.

Контроль за поведением Ф возложить на органы, ведающие исполнением наказания.

Меру пресечения осужденному Ф в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, освободив его из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства: DVD-диск, хранить в материалах уголовного дела; майку, смыв, трусы, носки - уничтожить; футболку, штаны, кроссовки, куртку-ветровку, брюки - вернуть владельцам.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденному разъяснить право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника. Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденного, последний в течение 10 суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья ___ Е. А. Протопопова

___

___

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».